

TERMINI E CONDIZIONI D'USO

TideUp File ("TUF")

Avviso importante

Questo documento è un modello di termini e condizioni per software gratuito, redatto per fornire una base di tutela ragionevole. Non è stato scritto né revisionato da un avvocato e non costituisce consulenza legale. In Italia, alcune clausole limitative di responsabilità verso i consumatori possono richiedere una specifica approvazione scritta separata (artt. 1341-1342 c.c.) per essere pienamente valide: prima di farvi affidamento in una controversia reale, fai verificare questo documento da un professionista legale, insieme a una eventuale schermata di accettazione esplicita da mostrare prima del primo uso.

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026

1. Accettazione dei termini

Installando, avviando o utilizzando TideUp File ("TUF", il "Software"), l'utente dichiara di aver letto e accettato i presenti Termini e Condizioni (i "Termini"). Se l'utente non li accetta, non deve installare, copiare, avviare o utilizzare il Software.

Eventuali diritti inderogabili riconosciuti all'utente dalla legge applicabile (ad esempio le tutele previste per i consumatori) non sono esclusi né limitati dai presenti Termini.

2. Descrizione del Software

TUF è un software gratuito destinato principalmente all'uso personale, che gira sul computer dell'utente. Aiuta a catalogare, organizzare e individuare file duplicati, inclusi foto, video, documenti e altri formati compatibili.

Salvo quanto indicato in questi Termini, TUF funziona localmente, non richiede un account e non utilizza un server proprietario dell'autore per il funzionamento ordinario.

3. Licenza d'uso

All'utente è concessa una licenza personale, non esclusiva, revocabile, non trasferibile e non sublicenziabile per installare e utilizzare il Software per finalità lecite e conformi a questi Termini. Salvo quanto consentito dalla legge inderogabile, l'utente non può:

- copiare, distribuire, cedere, noleggiare, vendere o concedere in sublicenza il Software;
- modificare, decompilare, disassemblare o effettuare reverse engineering del Software;
- rimuovere avvisi di copyright, marchi, loghi o altre indicazioni di titolarità;
- usare il Software per finalità illecite, fraudolente o lesive di diritti altrui.

Salvo diverso accordo scritto, il Software è destinato all'uso personale: l'uso aziendale, professionale o per conto terzi richiede il consenso scritto preventivo dell'autore.

4. Requisiti, aggiornamenti e supporto

L'autore non garantisce la compatibilità del Software con ogni sistema operativo, dispositivo o configurazione. L'autore non assume alcun obbligo di fornire manutenzione, supporto, aggiornamenti o nuove funzionalità, e può modificare, sospendere o interrompere lo sviluppo del Software in qualsiasi momento, senza preavviso.

5. Uso a rischio dell'utente

Il Software opera su file e cartelle indicati o confermati dall'utente, che è l'unico responsabile della selezione dei file e delle operazioni confermate (eliminazione, spostamento, fusione, deduplicazione e simili). Prima di usare funzioni che modificano, spostano o eliminano dati, l'utente deve:

- effettuare copie di backup adeguate dei file interessati;

- verificare percorsi, nomi file e anteprime prima di autorizzare operazioni non reversibili;
- evitare l'uso del Software su cartelle di sistema o archivi critici senza piena consapevolezza dei rischi.

6. Nessuna garanzia

Nei limiti massimi consentiti dalla legge, il Software è fornito "così com'è" e "secondo disponibilità", senza garanzie di alcun tipo, incluse quelle di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, continuità di funzionamento o assenza di errori. L'autore non garantisce che il Software sia privo di difetti, che le funzioni di rilevamento duplicati producano risultati sempre corretti o completi, o che il Software prevenga ogni perdita di dati.

7. Cestino interno, Annulla (Undo) e recupero

Le funzioni di cestino interno e Annulla hanno finalità ausiliarie e non costituiscono un sistema di backup o disaster recovery. Il recupero dei file non è garantito e può non essere possibile per ragioni tecniche (svuotamento manuale del cestino, sovrascrittura, errori di sistema, crash, spazio disco esaurito e simili).

8. Limitazione di responsabilità

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, l'autore non sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali, incidentali o per perdita di profitti, dati o file derivanti dall'uso o dal malfunzionamento del Software. L'utente riconosce che un software che sposta, confronta o rimuove file comporta rischi intrinseci di errore operativo o di falsi positivi/negativi nel rilevamento duplicati, rischi che sono assunti dall'utente nei limiti di legge.

Questa limitazione NON si applica nei casi in cui la legge non ne consente l'esclusione, inclusi dolo o colpa grave dell'autore: in questi casi la responsabilità resta quella prevista dalla legge, indipendentemente da quanto scritto sopra.

9. Servizi di terze parti e comando vocale

Se l'utente attiva il comando vocale, l'audio del microfono può essere inviato al servizio gratuito di riconoscimento vocale di Google per la trascrizione in testo. L'uso è facoltativo: il Software funziona anche senza. I servizi Google sono regolati dai loro propri termini e informativa privacy, che l'autore non controlla né garantisce.

10. Privacy e dati

TUF opera principalmente sui file dell'utente in locale, senza account né infrastrutture server dell'autore. Per il dettaglio completo di cosa viene salvato e cosa no, vedi il documento PRIVACY.md incluso con il Software.

11. Proprietà intellettuale

Il Software, il codice, l'interfaccia, il nome "TideUp File", il marchio "TUF" e il logo restano di esclusiva titolarità dell'autore. Questi Termini non trasferiscono alcun diritto di proprietà intellettuale, salvo la licenza d'uso concessa.

12. Sospensione e cessazione

L'autore può revocare la licenza in caso di violazione di questi Termini o uso illecito del Software. Alla cessazione, l'utente deve interrompere l'uso ed eliminare le copie in suo possesso, salvo diversa previsione di legge.

13. Modifiche dei Termini

L'autore può aggiornare questi Termini per ragioni tecniche, legali o di evoluzione del Software. La versione più recente è quella resa disponibile insieme al Software. L'uso continuato dopo un aggiornamento costituisce accettazione della nuova versione, nei limiti di legge.

14. Legge applicabile e foro

Questi Termini sono regolati dalla legge italiana, salvo norme inderogabili di protezione del consumatore. Per ogni controversia sarà competente il foro previsto dalla legge applicabile; se l'utente agisce da consumatore, restano fermi gli eventuali fori inderogabili a suo favore.

15. Clausola di separabilità

Se una disposizione di questi Termini risultasse invalida o inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni, che continuano a produrre effetto nei limiti consentiti dalla legge.

16. Intero accordo

Questi Termini costituiscono l'intero accordo tra autore e utente riguardo l'uso del Software. Il mancato esercizio di un diritto da parte dell'autore non costituisce rinuncia a tale diritto.

17. Contatti

Per richieste relative a questi Termini, contattare l'autore attraverso i canali abituali indicati con il Software.

18. Nota pratica

Per rafforzare la tenuta di questo documento è consigliabile affiancarvi: una schermata di accettazione esplicita prima del primo uso, avvisi chiari prima di operazioni irreversibili (già presenti in TUF) e, soprattutto, una revisione professionale delle clausole di limitazione di responsabilità, la cui efficacia verso i consumatori in Italia può richiedere una specifica approvazione scritta separata.

Fine del documento.